桐木镇金秀县小马凉泉水世界有限公司“8•11” 一般淹溺事故调查报告

2024-11-26 16:00 来源：金秀县小马凉泉水世界有限公司 “8·11”事故调查组

2024年8月11日14时许，一名男童在桐木镇龙庆村小马屯小马凉泉游玩时发生溺水事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县人民政府批准，成立金秀县小马凉泉有限公司“8•11”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长黄昌同志任组长，县应急管理局、县公安教体局、县文广旅局、县司法局、县人社局、县总工会和桐木镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作建议。

经调查认定：桐木镇金秀县小马凉泉水世界有限公司“8•11”一般淹溺事故是一起安全生产责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位及人员情况

1. 事故相关单位

金秀县小马凉泉水世界有限公司。法定代表人为；梁＊梅，公司位于金秀瑶族自治县桐木镇龙庆村小马屯，统一社会信用91451324MA5KE6Q614，于2016年9月30日成立，经营范围：凉泉泳池、儿童水上游乐场；餐饮、住宿、娱乐服务等。具有《高危险性体经营许可证》，许可证编号：JX＊＊＊＊＊＊，许可证有效期限：2023年7月24日至2028年7月23日。与莫＊怡签订有《经营承包合同书》泳池、儿童水上游乐场承包给莫＊怡经营。

2. 事故相关人员

（1）莫＊怡

金秀县小马凉泉水世界有限公司游泳池、儿童水上游乐场承包人，男，身份证号为452230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，家庭住址：广西金自治县桐木镇＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。未注册凉泉泳池、儿童水上游乐场相关的经营许可证，无《高危险性体育项目经营许可证》。

（2）梁＊梅

金秀县小马凉泉水世界有限公司法定代表人，女，身份证号为452230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，家庭住址：广西金秀瑶族自治县大樟乡＊＊＊＊＊＊＊。

（3）梁＊宁

死者，性别：男，年龄：2岁，身份证号：451324＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，家庭住址：金秀瑶族自治县桐木镇＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

（4）梁＊＊

死者母亲，身份证号：452230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，家庭住址：金秀瑶族自治县桐木镇＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

（5）莫＊钧

莫＊怡聘请在金秀县小马凉泉水世界有限公司游泳池、儿童水上游乐场担任工作人员，身份证号：452230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，址：广西金秀瑶族自治县桐木镇＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

（6）莫＊生

莫＊怡聘请在金秀县小马凉泉水世界有限公司游泳池、儿童水上游乐场担任工作人员，身份证号：452230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，址：广西金秀瑶族自治县桐木镇＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

（二）事故发生经过

2024年8月11日13点14分，梁＊＊携梁＊宁（死者）与朋友总共5人（共2名成人、3名未成年人）进入莫＊怡承包的经营场所，其中梁其朋友购买了陪同票，梁＊宁（死者）无须购票，其他2名未成年人购买儿童票。2024年8月11日14时8分，梁＊宁独自在儿童戏水池滑梯处在翻越滑梯时发生溺水，并在水中开始挣扎。约3分钟后，梁＊宁无挣扎迹象。事故发生时，莫＊生与莫＊钧正在游泳池布置泳道线，未关水上游乐场情况。14时16分，梁＊＊发现梁＊宁溺水，并下到戏水池抱起梁＊宁（死者）交给莫＊生在小卖部抢救，小卖部销售员拨打了电话。莫＊钧实施了心肺复苏和海姆立克救援法，当时在场游客对梁＊宁（死者）进行了人工呼吸。14时20分许，120院医护人员赶赴现场医护人员在售票口抢救了约十五分钟，梁＊宁被送往县人民医院桐木二门诊抢救。11日16时，梁＊宁经抢救无效死亡，经县人民医院桐木二门死亡原因为梁＊宁溺亡。



图1　14时11分监控画面

（三）事故现场情况

涉事地点为儿童水上游乐场，水深约20厘米，儿童水上游乐场中央有滑梯设备，儿童水上游乐场岸边布置有安全警示标志。事故发生童水上游乐场中部黄色滑梯处。



图2　14时16分监控画面

二、事故处置情况

事故发生后，小卖部销售员拨打了120急救电话。莫＊钧实施了心肺复苏和海姆立克救援法，当时在场游客对梁＊宁（死者）进行了吸。14时20分许，120院医护人员赶赴现场后，医护人员在售票口抢救了约十五分钟，梁＊宁被送往县人民医院桐木二门诊抢救。11日16时宁经抢救无效死亡。县人民政府接报后，县政府主要领导高度重视，第一时间组织县应急管理局、县公安局、县教育体育局、县文广旅局、人民政府等相关职能部门现场处理。

死者家属与事故相关方暂未达成赔偿协议，目前通过司法程序进行处理。

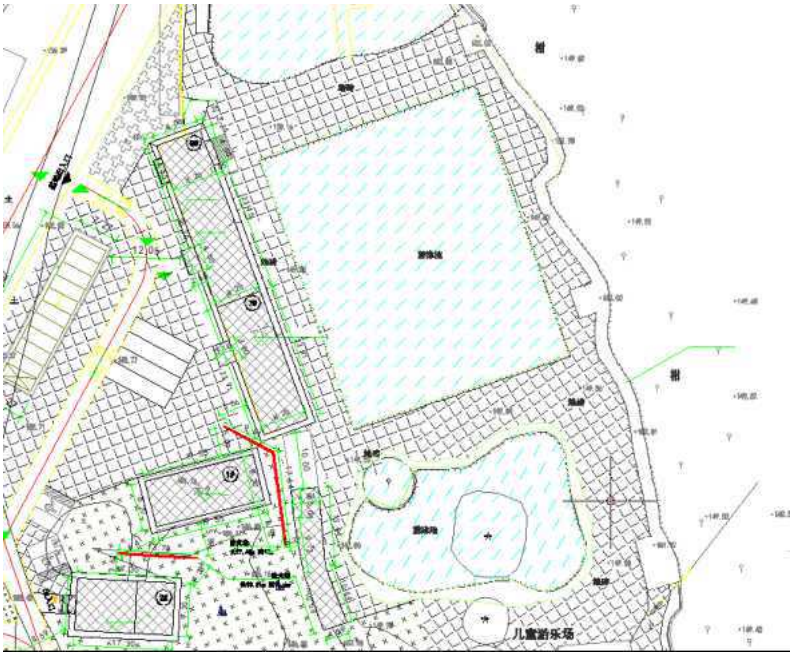


图3　事故现场平面示意图

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

本起事故造成梁＊宁死亡，直接经济损失因死者家属与事故相关方暂未达成赔偿协议，暂时无法统计。

四、事故发生原因及性质

（一）事故直接原因

1．死者是无民事行为能力人，没有安全自我防护意识，在儿童水上游乐场独自游玩，翻越儿童水上游乐场中滑梯时发生淹溺，陪同人者母亲梁＊＊）没有尽到看护责任。

2．无救生安全员负责儿童水上游乐场区域的安全管理，小孩溺水时不能及时发现、及时施救。

（二）事故间接原因

1．金秀县小马凉泉水世界有限公司

（1）违规出租生产经营场所给不具备安全生产条件或者相应资质的个人

金秀县小马凉泉水世界有限公司违规将生产经营场所、设备出租给不具备安全生产条件或者相应资质的个人。金秀县小马凉泉水世界有（甲方）与莫＊怡（乙方）于2024年5月28日签订了《经营承包合同书》，约定“乙方不得用甲方游泳池的名义对外宣传、办理相关事项。自行注册相应的经营主体及办理相关法规要求之经营资质及人员资质认证。”实际上金秀县小马凉泉水世界有限公司同意承租人莫＊怡使用自小马凉泉水世界有限公司办理的《高危险性体育项目经营许可证》。直至事故发生时经营场所悬挂的《高危险性体育项目经营许可证》仍为小马凉泉水世界有限公司的证件。

（2）对承包方安全生产工作的统一协调、管理不到位

金秀县小马凉泉水世界有限公司未对承包单位、承租单位安全生产工作统筹协调、管理，未定期进行安全检查。

2．承租人莫＊怡

（1）不具备安全生产条件

莫＊怡承包经营金秀县小马凉泉水世界有限公司的泳池、儿童水上游乐场所，其中游泳属于《第一批高危险性体育项目目录公告》①的性体育项目，莫＊怡未办理《高危险性体育项目经营许可证》，不具备安全生产条件。

（2）安全管理混乱

莫＊怡未建立安全生产责任制，未制定相应的安全管理制度及相关的安全规程，导致职工无章可循，造成管控责任无法落实到人，安全险无法得到有效控制。

（3）安全投入不足

莫＊怡承包经营游泳池、儿童水上游乐场，不重视安全，未保证安全生产所必需的资金投入，导致安全生产责任制和安全规章制度不健

（三）事故性质

经调查认定：桐木镇金秀县小马凉泉水世界有限公司“8•11”一般淹溺事故是一起因发包单位违规出租生产经营场所给不具备安全生产条相应资质的个人并对承包方安全生产工作的统一协调、管理不到位，以及承包人不具备安全生产条件、安全管理混乱、安全投入不足，加之安全员在岗且监护人未监护到位导致的一般安全生产责任事故。

五、事故有关单位和有关人员责任认定及处理建议

（一）金秀县小马凉泉水世界有限公司

金秀县小马凉泉水世界有限公司违规出租生产经营场所给不具备安全生产条件或者相应资质的个人并对承包方安全生产工作的统一协调不到位，未能发现存在的安全问题并及时督促整改，导致发生生产安全事故给他人造成损害。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定②。对事故发生负有责任，建议金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条③有关规定对金秀县小马凉泉水世界有限公司予以行政处罚。

（二）死者监护人梁＊＊

死者母亲梁＊＊未尽到监护人监护责任。违反《中华人民共和国未成年人保护法》第十六条第（一）款④规定，未尽到监护职责。对事故负有监护责任，鉴于陪同人员是死者母亲（法定监护人），建议不予追究行政责任。

（三）莫＊怡

莫＊怡以承包方式投资经营泳池、儿童水上游乐场，承包人不具备安全生产条件、安全管理混乱、安全投入不足，导致了事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条⑤、第二十一条第（一）项、第二十一条第（二）项⑥、第二十三条第一款⑦规定。建议金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条⑧有关规定对莫＊怡进行行政处罚；涉嫌犯罪的，移交县公安局对莫＊怡立案侦查。

（四）梁＊梅

作为金秀县小马凉泉水世界有限公司主要负责人，违规出租生产经营场所给不具备安全生产条件或者相应资质的个人并对承包方安全生产的统一协调、管理不到位，对事故负有责任，建议金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条⑨有关规定对梁＊梅进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）金秀县小马凉泉水世界有限公司，要认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规和各项规章制度，切实履行对承包方安全工作协调管理的责任：与承包方签订的承包合同必须程序完整、盖章确认；与承包方签订专门的安全协议，明确双方各自的安全责任；至少每月对承包方的安全工作检查一次，发现问题及时督促整改。

（二）莫＊怡，应当深刻吸取本次事故教训，取得相应的安全生产条件，保证安全生产所必需的资金投入，全面落实安全生产主体责任，建立健全并实施安全生产责任制和安全规章制度，配齐配强救生安全员并针对性地进行安全培训，确保游客游玩期间发生的各类意外都能得到及时地处置，同时还要严格落实安全规定，加强对游客行为的安全管理，确保游客安全、文明娱乐。

（三）县教育体育局，要加大对辖区内游泳池的安全检查指导力度，督促其全面落实安全管理主体责任；要加强对游泳池等危险性体育项目日常监管、检查力度，严厉打击非法违法行为；要深入开展安全隐患排查，对所属游泳馆及安全设施设备配备情况要做到“底子清、数据明”，检查发现的重大安全隐患（问题）应当督促其制订整改方案并抓好落实。把好市场准入关，尤其要加强对游泳池等高危体育项目经营场所行政审查力度，严格依照国家标准对场馆的设备设施进行审核查勘，组织力量对已颁发高危险性体育项目经营许可证的生产经营单位进行安全生产回头看，确保全县高危险性体育场所安全，全面加强高危险性体育项目生产经营安全管理工作。县体育行政主管部门要主动同当地市场监督部门及其他相关部门联系，获取经营者信息，在摸清本行政区域高危险性体育项目经营活动场所底数的基础上，加大政策法规宣传力度，主动让经营者按照许可条件做好申请前的准备，对于条件差距较大的经营场所还应当辅导其做好整改工作，督促经营者及时申请许可，合法合规经营，接受监督。

①《第一批高危险性体育项目目录公告》国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局公告第16号。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包或者租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促整改。

③《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

④《中华人民共和国未成年人保护法》第十六条未成年人的父母或者其他监护人应当履行下列监护职责：（一）为未成年人提供生活、安全等方面的保障；

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十三条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十三条生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

金秀县小马凉泉水世界有

“8•11”事故调查

2024年11月6日

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 设区市政府门户网站 县（市区）政府门户网站 市直各部门网站

政府网站找错 党政机关

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室 承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1